

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 임시승선자 정의 기재에 관한 사항

소관부서 제주지사

조치부서 제주지사

내 용

1. 업무 개요

제주지사에서는 「선박안전법」 제8조에 따라 2024.04.16. △△△□□호 (선박번호 : PHR-000000, 총톤수 : 29톤)의 정기검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「선박안전법」 제2조 제9호에서 “여객”이라 함은 선박에 승선하는 자로서, 선원, 1세 미만의 유아 및 세관공무원 등 일시적으로 승선한 자로서 해양수산부령으로 정하는 자를 제외하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제5조에는 법 제2조 제9호 다목에 “해양수산부령이 정하는 자”를 임시승선자로 정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제5조 각호에는 임시승선자를 정의하고 있다.

또한, 「선박검사지침」 1.6.2-3에는 선박검사증서 앞쪽의 항해와 관련한 조건 란에는 법에 따른 선박시설기준 또는 다른 법령에 따른 기준을 적용함에 있어 해당 선박의 감항성을 만족시키기 위한 조건, 예외규정 또는 면제규정을 적용하거나 같은 기준에 따라 규정을 달리하게 되는 경우로서 항해를 제한 할 필요가 있는 경우에 한정하여 기재하도록 하고 있다.

그리고 “검사보고서 작성 및 확인 철저 알림”(해상안전실-1493, 2014.07.03.)으로 시행된 검사보고서 작성 및 결재 시 중점확인 사항에는 항해와 관련한 조건에 임시승선자와 관련된 내용을 기재하도록 하고 있다.

따라서 임시승선자가 있는 경우, 구명설비를 추가 점검하고 항해와 관련한 조건에 해당되는 임시승선자 내용을 기재해서 차후 정확한 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 최대승선인원에 임시승선자가 있음에도 불구하고, 임시승선자의 내용을 미기재하여 선박검사증서를 발급하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

제주지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 정기검사 보고서를 수정하시기 바랍니다.(시정)